

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3046/2537

บริษัท วัสดุแฮส เดरिक แอนด์ แคเรย์
เอส.เอ . จำกัด

โจทก์

บริษัท ไทย มา พรรณ เทรดิง จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456

โจทก์และจำเลยโทรพิมพ์ติดต่อซื้อขายข้าวหนึ่งต่อกัน ดังนี้สัญญาซื้อขายได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อการเจรจายุติลงตามโทรพิมพ์ดังกล่าวแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง กำหนดว่าสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันมีราคาห้าร้อยบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป สัญญาจะซื้อจะขาย ค้ำมั่นในการขายทรัพย์ที่มีราคาห้าร้อยบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบหรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ ฉะนั้นแม้จำเลยจะไม่สามารถจัดส่งข้าวหนึ่งให้โจทก์ได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานการชำระหนี้บางส่วนหรือการวางมัดจำหรือลายมือชื่อของจำเลยที่ต้องรับผิดชอบแล้ว โจทก์จึงไม่สามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำความตกลงซื้อขายข้าว
หนึ่งไทย ชนิด 5% แบบ เอฟ.โอ.บี (F.O.B.) จากท่าเรือกรุงเทพฯ ถึงท่าเรือชายฝั่ง
แอฟริกาตะวันตก โดยกำหนดให้จำเลยทั้งสองส่งมอบสินค้าลงเรือ ณ ท่าเรือ
กรุงเทพฯ ซึ่งโจทก์จะเป็นผู้นำเรือมารับสินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ เอง และโจทก์จะ
ชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคารอินโดซูเอช สาขาเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มายัง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนของจำเลยทั้งสอง ต่อ
มาโจทก์ก็ได้ดำเนินการตามที่ตกลงไว้แล้ว โดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตส่งมายัง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ หลังจากนั้นโจทก์แจ้งให้จำเลยทั้งสองทราบว่า
โจทก์จะนำเรือมารับสินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ให้จำเลยทั้งสองส่งมอบสินค้าให้โจทก์
ต่อมาจำเลยทั้งสองมีหนังสือถึงโจทก์ปฏิเสธที่จะส่งมอบสินค้าตามสัญญา โจทก์จึง
บอกเลิกสัญญาไปยังจำเลย การผิดสัญญาดังกล่าวทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่
สามารถส่งสินค้าให้บริษัทโซซิเอเต้ เยนรอลอาฟรีแคน จำกัด ได้ นอกจากนี้โจทก์ยัง
ต้องเสียค่าปรับในการจองเรือแล้วไม่ได้ใช้เรือ และเสียค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงาน
ของโจทก์จากต่างประเทศมาเตรียมรับมอบสินค้าจากจำเลยทั้งสองที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรดาค่าเสียหายต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จำเลยทั้งสองทราบดีอยู่แล้ว
ในขณะที่ทำสัญญา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 18,381,132.48
บาท ให้โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยทำความตกลงจะ
ขายข้าวหนึ่งให้โจทก์และไม่เคยร่วมกับจำเลยที่ 2 หรือได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2
ทำความตกลงจะขายข้าวหนึ่งให้โจทก์และไม่ได้รับชำระหนี้ตามเลตเตอร์ออฟเครดิต
ตามที่โจทก์กล่าวอ้างสัญญาซื้อขายข้าวหนึ่งระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ยังไม่เกิดขึ้น
จำเลยที่ 1 ไม่เคยส่งโทรพิมพ์ถึงโจทก์ โจทก์ส่งเรือมารับข้าวที่ท่าเรือกรุงเทพฯ เพื่อ
รับข้าวจากผู้ขายรายอื่น จำเลยที่ 1 ไม่ทราบว่าโจทก์จะซื้อข้าวไปขายให้ผู้ใดในต่าง
ประเทศ และไม่สามารถคาดเห็นหรือควรจะคาดเห็นว่าโจทก์จะถูกเรียกค่าเสียหาย

จากผู้หนึ่งผู้ใดตามที่โจทก์กล่าวอ้าง จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากพฤติการณ์พิเศษ โจทก์ไม่ได้เสียเงินค่าปรับให้เจ้าของเรือบรรทุกสินค้า จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าติดต่อบนทางการค้าจากจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยรู้จักหรือเคยติดต่อกับโจทก์ทั้งไม่เคยร่วมกับจำเลยที่ 1 หรือมอบหมายให้จำเลยที่ 1 ทำความตกลงซื้อขายข้าวหนึ่งตามที่โจทก์กล่าวอ้าง โจทก์ไม่เคยมีหนังสือบอกกล่าวหรือทวงถามถึงจำเลยที่ 2 ก่อนฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้มีโทรพิมพ์ติดต่อกับซื้อขายข้าวหนึ่งต่อกันตามเอกสารหมาย จ.5ถึง จ.9 ภายหลังติดต่อกันทางโทรพิมพ์แล้ว โจทก์ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตมายังธนาคารกรุงเทพ จำกัด เพื่อชำระเงินค่าข้าวหนึ่งตามที่มีการติดต่อกันไว้ตามโทรพิมพ์เอกสารหมาย จ.5ถึง จ.9 แต่จำเลยที่ 1 ไม่สามารถจัดส่งข้าวหนึ่งให้โจทก์ได้เพราะเงื่อนไขตามเลตเตอร์ออฟเครดิตที่กำหนดไว้ทางจำเลยที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติได้ ปัญหาตามฎีกาโจทก์มีว่า สัญญาซื้อขายข้าวหนึ่งระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าการซื้อขายข้าวหนึ่งระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อการเจรจายุติลงตามเอกสารโทรพิมพ์หมายเลข จ.5 ถึง จ.9 แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคสอง กำหนดว่าสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ซึ่งตกลงกันมีราคาห้า

ร้อยละ ๖๐ หรือกว่านั้นขึ้นไปสัญญาจะซื้อจะขาย ค้ำประกันในการขายทรัพย์สินที่มีราคาห้า
ร้อยกว่าบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับ
ผิดด้วย หรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้
ตามเอกสารหมายเลข ๖.๕ ถึง ๖.๙ ไม่ปรากฏหลักฐานการชำระหนี้บางส่วนหรือการวาง
มัดจำหรือลายมือชื่อของจำเลยทั้งสองที่ต้องรับผิด โจทก์จึงไม่สามารถฟ้องร้องให้
บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้ ที่โจทก์ฎีกาโต้แย้งว่า มีแกงไตในเอกสารดังกล่าวศาล
ฎีกาตรวจแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีได้โต้แย้งและว่ากล่าวมาก่อนในศาลชั้นต้น ทั้งไม่
ปรากฏแกงไตในเอกสารดังโจทก์อ้างแต่อย่างใด คดีฟังได้ว่า สัญญาตกลงซื้อขายข้าว
หนึ่งระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ไม่สามารถจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ ไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยฎีกาโจทก์ในปัญหาอื่นต่อไป ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเกิดสัญญาซื้อขายมีได้ ๒ ประการ คือ คำเสนอกับคำสนองตรงกันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๒ ลักษณะ ๒ หมวด ๑ ประการหนึ่งและ ค้ำประกันมีการ
สนองตอบรับ ตามมาตรา ๔๕๖ บรรพสองอีกประการหนึ่ง ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษา

ศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ โจทก์ จำเลยอยู่คนละทวีปกล่าวคือโจทก์อยู่ทวีปแอฟริกา ส่วนจำเลยอยู่ประเทศไทย ทวีปเอเชีย มีข้อวินิจฉัยว่าการเจรจาซื้อขายระหว่างโจทก์ จำเลยเป็นการทำคำเสนอคำสนองแก่บุคคลอยู่เฉพาะหน้าตามมาตรา 356หรือว่าเป็นการทำคำเสนอคำสนองกันอยู่ระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางตามมาตรา 361 ประเด็นนี้กฎหมายมิได้ถือว่าบุคคลที่อยู่กันคนละสถานที่ในขณะที่ทำคำเสนอคำสนอง จะเป็นการกระทำระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางเสมอ ทั้งนี้ เพราะมาตรา 356 บัญญัติให้ถือว่า การที่บุคคลหนึ่งทำคำเสนอไปยังบุคคลอีกคนหนึ่งทางโทรศัพท์เป็นการแสดงเจตนาของบุคคลเฉพาะหน้าด้วย การใช้โทรศัพท์ในการทำคำเสนอคำสนองนั้นแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญามิได้อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน เพราะหากอยู่สถานที่เดียวกัน (เฉพาะหน้า) ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ โจทก์จำเลยในคดีนี้ติดต่อกันทางโทรสารจึงมีประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ว่า โทรสารนี้จะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์อันจะเป็นการแสดงเจตนาทำสัญญากันเฉพาะหน้าตามมาตรา 356หรือว่าเป็นการแสดงเจตนาทำสัญญากันของบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางตามมาตรา 361 มีแง่คิดได้ 2 ประการคือ 1. โทรสารเป็นการใช้โทรศัพท์ประเภทหนึ่งเพียงแต่มีเครื่องถ่ายเอกสารมาพ่วงเข้าด้วย ทำให้ส่งภาพเอกสารที่ติดต่อกันได้เท่านั้นกล่าวโดยสรุปก็คือ โทรสารก็คือโทรศัพท์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาให้ทันสมัยขึ้นเท่านั้น แต่ก็ยังคงเป็นโทรศัพท์ประเภทหนึ่งดังนั้น การทำคำเสนอคำสนองผ่านทางโทรสารจึงเป็นการกระทำต่อบุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้าตามมาตรา 356 2. ตามมาตรา 356 บัญญัติไว้เฉพาะโทรศัพท์เท่านั้น มิได้รวมถึงโทรสารบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการกำหนดข้อยกเว้น ดังนั้นต้องตีความโดยเคร่งครัด อีกทั้งโทรสารกับโทรศัพท์ การใช้งานคนละประเภทกันคือ โทรศัพท์ใช้เสียงติดต่อ ส่วนโทรสารใช้ตัวอักษรติดต่อกันจากแง่คิดทั้งสองประการดังกล่าวล้วนแต่มีเหตุผล แต่ต้องมีแง่คิดหนึ่งที่ถูกต้องและอีกแง่คิดหนึ่งที่ผิด เมื่อพิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้ที่ว่า การซื้อขายข้าวหนึ่งระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสองได้เกิดขึ้นแล้ว เมื่อการเจรจายุติลงตามโทรพิมพ์ และ

ตามโทรพิมพ์ไม่ปรากฏหลักฐานการชำระหนี้บางส่วนหรือการวางมัดจำ หรือลายมือชื่อของจำเลยทั้งสองที่ต้องรับผิดชอบก็จึงไม่สามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีแก่จำเลยทั้งสองได้จากคำวินิจฉัยดังกล่าวแสดงว่า ศาลฎีกาพิเคราะห์ข้อความจากโทรสารเป็นสำคัญ จึงเป็นการตีความในเอกสารทำให้เห็นว่าศาลฎีกาถือว่าการติดต่อทางโทรสารระหว่างโจทก์จำเลยเป็นการแสดงเจตนาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทาง ตามมาตรา 361 นอกจากนี้การที่ศาลฎีกาตีข้อความในโทรพิมพ์แสดงว่า ศาลฎีกาถือว่าโทรพิมพ์เป็นพยานเอกสารที่ใช้นำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้เหมือนพยานเอกสารทั่ว ๆ ไป ทำให้เห็นว่า ศาลฎีกามีได้หยุดอยู่กับที่ หากแต่ก้าวตามไปกับเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์เช่นกัน ศิริชัย วัฒนโยธิน